P U T U S A N

Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**Saproni Perangin-Angin Als. Moni**
Tempat Lahir	:	Medan
Umur / Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 1 April 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang becak
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 s/d 17 Maret 2024;
2. Pembantaran, sejak tanggal 28 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2024 s/d 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 s/d 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 7 Mei 2024 s/d tanggal 5 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Juni 2024 s/d 4 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni. S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., K Sri Megawati, S.H., Eli Purnama, S.H., dan Rachmad Junaidi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat di Jalan Bambu No.64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2024 Reg. Nomor 382/Penk.Pid/2024/PN Mdn;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Saproni Perangin-Angin Als. Moni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saproni Perangin-Angin Als. Moni** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, sebagaimana selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya berisi permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SAPRONI PERANGIN-ANGIN ALS MONI pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Bunga Pancur Siwah Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan anggota polri satresnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Bunga Pancur Siwah Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan sering di jadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian, para saksi menuju kerumah yang dimaksud oleh informan dan mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah diketuk tidak ada jawaban kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang setelah dipertanyakan mengaku bernama terdakwa saproni perangin – angin als. Moni hendak berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet berwarna putih dari lobang angin rumah tersebut, yang mana terdakwa akan naik ke atas plafon rumah namun terdakwa terjatuh sehingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina), 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu, kemudian para saksi mengontrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Darma (belum tertangkap) yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa perjual belikan kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1139/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plasyik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma satu) Gram gram adalah benar milik terdakwa atas nama SAPRONI PERANGIN-ANGIN ALS MONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SAPRONI PERANGIN-ANGIN ALS MONI pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Bunga Pancur Siwah Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan anggota polri satresnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Bunga Pancur Siwah Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan sering di jadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian, para saksi menuju kerumah yang dimaksud oleh informan dan mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah diketuk tidak ada jawaban kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang setelah dipertanyakan mengaku bernama terdakwa saproni perangin – angin als. Moni hendak berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet berwarna putih dari lobang angin rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, yang mana terdakwa akan naik ke atas plafon rumah namun terdakwa terjatuh sehingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina), 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu, kemudian para saksi mengontrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Darma (belum tertangkap) yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa perjual belikan kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1139/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plasyik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma satu) Gram gram adalah benar milik terdakwa atas nama SAPRONI PERANGIN-ANGIN ALS MONI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Ellys Riki Jaya, bersumpah/berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu team yaitu saksi Erginda Siallagan, saksi Rocky Swanda, dan saksi Bobby Satria Sinaga.
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, dimana saksi bersama dengan saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan Anggota Polri Satresnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian, para saksi menuju kerumah yang dimaksud oleh informan dan mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah diketuk tidak ada jawaban kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang setelah dipertanyakan mengaku bernama Terdakwa Saproni Perangin-Angin Als. Moni hendak berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet berwarna putih dari lobang angin rumah tersebut, yang mana Terdakwa akan naik ke atas plafon rumah namun Terdakwa terjatuh sehingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu, kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari Darma (belum tertangkap) yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Bobby Satria Sinaga, bersumpah/berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu team yaitu saksi Erginda Siallagan, saksi Rocky Swanda, dan saksi Ellys Riki Jaya.
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, dimana saksi bersama dengan saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan Anggota Polri Satresnarkoba Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian, para saksi menuju kerumah yang dimaksud oleh informan dan mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah diketuk tidak ada jawaban kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang setelah dipertanyakan mengaku bernama Terdakwa Saproni Perangin-Angin Als. Moni hendak berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet berwarna putih dari lobang angin rumah tersebut, yang mana Terdakwa akan naik ke atas plafon rumah namun Terdakwa terjatuh sehingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu, kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari Darma (belum tertangkap) yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjualbelikan kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Saproni Perangin-Angin Als. Moni**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di BAP Penyidik, dan keteragan Terdakwa benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi Ellys Riki Jaya, saksi Erginda Siallagan, saksi Rocky Swanda, dan saksi Bobby Satria Sinaga.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu.
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, lalu datang saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota Polri Satresnarkoba Polrestabes Medan langsung mendobrak pintu rumah dan melihat Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet berwarna putih dari lobang angin rumah tersebut, yang mana Terdakwa akan naik ke atas plafon rumah, namun Terdakwa terjatuh sehingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina), 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu, kemudian para saksi mengontrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari Darma (belum tertangkap) yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu.
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, lalu datang saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan Anggota Polri Satresnarkoba Polrestabes Medan langsung mendobrak pintu rumah dan melihat Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet berwarna putih dari lobang angin rumah tersebut, yang mana Terdakwa akan naik ke atas plafon rumah, namun Terdakwa terjatuh sehingga para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina), 1 (satu) Unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu, kemudian para saksi mengontrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa peroleh dari Darma (belum tertangkap) yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Darma (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua : 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangandan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan tehadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kedua melanggar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Saproni Perangin-Angin Als. Moni** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, saksi Erginda Siallagan, saksi Ricky Swanda, saksi Ellys Riki Jaya dan saksi Bobby Satria Sinaga yang merupakan Anggota Polri Satresnarkoba Polrestabes Medan, mendapat informasi bahwa di Jalan Bunga Pancur Siwah, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian, para saksi menuju kerumah yang dimaksud oleh informan dan mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah diketuk tidak ada jawaban kemudian para saksi langsung mendobrak pintu rumah tersebut dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang setelah dipertanyakan mengaku bernama Terdakwa Saproni Perangin–Angin Als. Moni hendak berusaha melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet berwarna putih dari lobang angin rumah tersebut, yang mana terdakwa akan naik ke atas plafon rumah, namun Terdakwa terjatuh sehingga para saksi berhasil melakukan penangkapan Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih di lubang angin di atas pintu, kemudian para saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang Terdakwa peroleh dari Darma (belum tertangkap) yang mana tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1139/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda S.T, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plasyik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,1 (Nol Koma satu) Gram gram adalah benar milik terdakwa atas nama Saproni Perangin-Angin Als. Moni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”, karenanya Terdakwa harus dijatuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana penjara karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara pengganti denda sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna putih adalah merupakan Narkotika Golongan I (satu) yang dilarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin Menteri Kesehatan R.I, maka barang bukti narkotika tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Saproni Perangin-Angin Als. Moni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) klip plastik berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)